

証明に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 「共謀」又は「謀議」は、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」にほかならないから、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適法な証拠調べを経た証拠による証明によらなければならない。

イ. 合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。

ウ. 即決裁判手続において「罪となるべき事実」を認定する場合には、同事実の存在を肯定する証拠の証明力がそれを否定する証拠の証明力を上回る程度の証明、いわゆる証拠の優越で足りる。

エ. 刑事裁判における有罪の認定に当たり、状況証拠によって事実認定をすべき場合には、直接証拠によって事実認定をすべき場合よりも高度の確信が必要である。

オ. 刑事訴訟法第435条第6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかの判断に際しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判における鉄則が適用される。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ エ 4. ウ エ 5. ウ オ

No217	証 明	正答率
H21-34	正 解	81%
	4	

ア 正しい

最大判昭 33.5.28 (百選A44 事件)、最判昭 38.10.17。本記述では、共謀共同正犯における「共謀」又は「謀議」の証明の方法が問題となる。この点、判例は、「『共謀』または『謀議』は、共謀共同正犯における『罪となるべき事実』にほかならないから、これを認めるためには厳格な証明によらなければならないことというまでもない」としている (最大判昭 33.5.28)。また、判例は、「『厳格な証明』とは、刑訴〔注：刑事訴訟法〕の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適法な証拠調を経た証拠による証明を意味する」としている (最判昭 38.10.17)。したがって、本記述は正しい。

イ 正しい

最決平 19.10.16 (百選 58 事件)。本記述では、「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意味が問題となる。この点、判例は、「合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である」としている。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

最判昭 23.8.5。本記述では、即決裁判手続において要求される証明の程度が問題となる。この点、「罪となるべき事実」の証明について、判例は、「通常人なら誰でも疑を差挟まない程度に真実らしいとの確信を得ること」が必要であるとしている。そして、即決裁判手続であっても「罪となるべき事実」を認定する以上、「通常人なら誰でも疑を差挟まない程度に真実らしいとの確信を得る」程度の証明が必要であり、いわゆる証拠の優越では足りない。また、即決裁判手続に関する 350 条の 2 以下には、証明の程度に関する例外も規定されていない。したがって、本記述は誤っている。

エ 誤っている

最決平 19.10.16 (百選 58 事件)。本記述では、直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をする場合とで証明の程度が異なるかが問題となる。この点、判例は、「刑事裁判における有罪の認定に当たっては、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である」、「このことは、直接証拠によって事実認定をすべき場合と、情況証拠によって事実認定をすべき場合とで、何ら異なるところはないというべきである」としている。したがって、本記述は誤っている。

オ 正しい

最決昭 50.5.20 (百選A55 事件)。本記述では、435 条 6 号において「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」という場合の「明らかな」の程度、すなわち証拠の明白性の程度が問題となる。この点、判例は、「435 条 6 号にいう『無罪を言い渡すべき明らかな証拠』とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足る蓋然性のある証拠をいう」とした上で、「明らかな証拠であるかどうかは、もし当の証拠が」「審理中に提出されていたならば、はたしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、当の証拠と他の全証拠と総合的に評価して判断すべきであり」「再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判における鉄則が適用されるものと解すべきである」としている。したがって、本記述は正しい。

以上により、誤っている記述はウとエであり、したがって、正解は肢 4 となる。